

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5596/2536

นาย พิลา มุขวัฒน์
นาย ศรีวงศ์ อิน ทำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 1367, มาตรา 1377 วรรคแรก

ป.ที่ดิน มาตรา 31

จำเลยได้ขายและมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้ จ. และได้ขายและมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้โจทก์ แต่การซื้อขายที่ดินทั้งสองครั้งดังกล่าวไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ทางราชการห้ามโอนภายในสิบปีการซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยกับ จ.และระหว่างจ. กับโจทก์ จึงไม่ถูกต้องตามแบบและเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามชัดแจ้งโดยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 แต่เมื่อจำเลยได้ขนย้ายออกไปจากที่ดินพิพาทจึงถือว่าจำเลยได้ละเจตนาครอบครองโดยไม่ยึดถือที่ดินพิพาทอีกต่อไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 วรรคแรกกรณีที่ จ. กับโจทก์ได้ซื้อและยึดถือที่ดินพิพาทโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนต่อมาในระยะเวลาห้ามโอน จ. กับโจทก์ก็ยังไม่ได้สิทธิครอบครอง เนื่องจากถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าวแต่เมื่อโจทก์ยังคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาจนล่วงเลยระยะเวลาห้ามโอนแล้วโจทก์ย่อมได้ซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 นับแต่วันพ้นกำหนดห้ามโอนนั้น จำเลยไม่มีสิทธิเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทอีก และเมื่อสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ โจทก์จึงบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขายที่ดิน น.ส.3 ให้แก่นางฉลวย รัญจวนโดยทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันเอง ต่อมานางฉลวยขายที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์ โจทก์เข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา จำเลยนำรถไถบุกเบิกเข้ามาไถทับถั่วที่โจทก์หว่านไว้เสียหาย โจทก์ห้ามแล้วแต่จำเลยอ้างว่าที่ดินเป็นของจำเลยขอให้พิพากษาว่าที่ดิน น.ส.3 เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้งอีกต่อไป ให้จำเลยโอนที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์ หากจำเลยเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและให้จำเลยใช้เงิน 21,900 บาทแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดิน น.ส.3 ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์กับบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวและห้ามเกี่ยวข้งต่อไป กับให้โจทก์ใช้เงิน 13,500 บาท แก่จำเลย

โจทก์ให้การฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 392 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัยจังหวัดอุดรดิตถ์ ให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้งในที่ดินดังกล่าว ให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหาย 17,100 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ระบุชื่อจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามเอกสารหมาย จ.1เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2530 จำเลยนำรถไถเข้าไปไถที่พิพาทคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลยเห็นว่า โจทก์เบิกความว่า เดิมที่พิพาทเป็นของจำเลย ต่อมาปี 2522 จำเลยได้รู้ถอนบ้านออกไปจากที่พิพาทแล้วขายที่พิพาทให้แก่นางฉลวย รัญจวน ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.4โดยมอบอำนาจให้นางฉลวยจัดการโอนที่พิพาทเองตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.5 นางฉลวยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทแต่นั้นมาโดยให้ผู้อื่นเช่า ครั้งสุดท้ายให้นายเซ่ง นาคชา เช่ามีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2527ตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.9 ต่อมาปี 2528 นางฉลวยได้ขายที่พิพาทให้โจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจของนางฉลวยที่มอบอำนาจให้โจทก์โอนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.2 โดยโจทก์ได้กู้เงินธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาอุดรดิตถ์ตามสำเนาสัญญากู้เอกสารหมาย จ.3 มาชำระให้นางฉลวย ชำระเงินแล้วนางฉลวยได้มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมาย จ.1 สัญญาซื้อขายเอกสารหมายจ.4 ไปมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.5 และมอบการครอบครองที่พิพาทให้โจทก์ โจทก์ได้เข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทแต่นั้นมา ต่อมาวันที่12 พฤษภาคม 2529 นายเซ่งไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจเรียกร้องให้โจทก์จ่ายค่าเช่าที่พิพาทที่นายเซ่งจ่ายล่วงหน้าให้นางฉลวยไปและยังเหลือเวลาเช่าอีก 1 ปี ในที่สุดตกลงกันได้โดยโจทก์ได้จ่ายค่าเสียหายให้นายเซ่งเป็นเงิน 12,000 บาท ตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.7 และบันทึกเอกสารหมาย จ.8แล้วนายเซ่งได้มอบหนังสือสัญญาเช่าระหว่างนายเซ่งกับนางฉลวยเอกสารหมาย จ.9 ให้เจ้าพนักงานตำรวจ แล้วเจ้าพนักงานตำรวจได้มอบเอกสารดังกล่าวให้โจทก์ โจทก์ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นายเสมอ มูลแสง พยานโจทก์ผู้

ทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่พิพาทระหว่างนางฉลวยกับจำเลยเบิกความว่า พยานเป็นผู้
ทำหนังสือสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 ให้นางฉลวยกับจำเลย โดยจำเลยขายที่
พิพาทให้นางฉลวยเป็นการชำระหนี้ ดังนั้นการที่จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่พิพาท
และโจทก์มีหนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยกับนางฉลวย หนังสือมอบอำนาจของ
จำเลยที่ให้นางฉลวยไปทำการโอนที่พิพาทและหนังสือมอบอำนาจของนางฉลวยให้
โจทก์ไปรับโอนที่พิพาท ทั้งมีนายเสมอผู้เขียนสัญญาซื้อขายมาเบิกความยืนยันว่า
จำเลยขายที่พิพาทให้นางฉลวยเป็นการชำระหนี้ซึ่งจำเลยก็น่าสืบเท็จสมว่า ในปี
2519 ได้กู้ยืมเงินนางฉลวยหลายครั้ง เช่นนี้ ถ้าไม่มีการซื้อขายกันจริงจำเลยก็ไม่
จำเป็นต้องออกไปจากที่พิพาทและลงชื่อในสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.4 และยัง
ทำหนังสือมอบอำนาจให้นางฉลวยโอนที่พิพาทด้วย นอกจากนี้นายแข่งนาคชา ก็ทำ
สัญญาเช่าที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.9 กับนางฉลวยและร้อยตำรวจตรีประยุทธ์ ทอง
ก้อน ก็เบิกความว่า นายแข่งบอกว่าเช่าที่พิพาทจากนางฉลวย ตามพฤติการณ์ดัง
กล่าวฟังได้ว่าจำเลยได้ขายที่พิพาทและส่งมอบการครอบครองที่พิพาทให้นางฉลวย
แล้วหาใช่จำเลยมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข จ.1 ให้
นางฉลวยเป็นประกันเงินกู้ไม่ และข้อเท็จจริงฟังได้ว่าต่อมานางฉลวยได้ขายและ
มอบการครอบครองที่พิพาทให้โจทก์ แต่การซื้อขายที่พิพาททั้งสองครั้งดังกล่าวไม่ได้
ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และที่พิพาทเป็นที่ดินที่ทาง
ราชการห้ามโอนภายในสิบปีดังข้อความที่ปรากฏด้านหลังหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เอกสารหมายเลข จ.1 การซื้อขายที่พิพาทระหว่างจำเลยกับนางฉลวยและ
ระหว่างนางฉลวยกับโจทก์จึงไม่ถูกต้องตามแบบและเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามชัดแจ้ง
โดยประมวลกฎหมายที่ดินฯ มาตรา 31 ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 133 เดิม (มาตรา 150 ตามบทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535) แต่เมื่อจำเลยได้ขนย้าย
ออกไปจากที่พิพาทจึงถือว่าจำเลยได้สละเจตนาครอบครองโดยไม่ยึดถือที่พิพาทอีก

ต่อไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 วรรคแรก การที่นาง
ฉลวยกับโจทก์ได้ซื้อและยึดถือที่พิพาทโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนต่อมาในระยะเวลา
ห้ามโอน นางฉลวยกับโจทก์ก็ยังไม่ได้สิทธิครอบครองเนื่องจากถูกจำกัดโดย
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าวแต่เมื่อโจทก์ยังคงครอบครองที่พิพาท
ตลอดมาจนล่วงเลยระยะเวลาห้ามโอนแล้ว โจทก์ย่อมได้ซึ่งสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1367 นับแต่วันพ้นกำหนดห้ามโอนนั้น
จำเลยไม่มีสิทธิเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีก ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลย
ฎีกาข้อต่อไปในเรื่องค่าเสียหายว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพราะศาลจะต้องถือ
ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาที่พนักงานอัยการจังหวัด
อุตรดิตถ์เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ในมูลกรณีเดียวกันกับ
คดีนี้ และคดีถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์แล้วนั้นเห็นว่า จำเลยเพียงกล่าวอ้างว่าคดีส่วน
อาญาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าคดีดังกล่าวถึงที่สุดเช่นนั้นจึง
ยังฟังไม่ได้ตามที่จำเลยกล่าวอ้าง และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้มี
สิทธิครอบครองที่พิพาท การที่จำเลยนำรถไปไถที่พิพาททำให้โจทก์เสียหายจึงเป็น
ละเมิดต่อโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ชอบแล้ว
ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น แต่ที่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้
แก่โจทก์นั้น เมื่อสัญญาซื้อขายที่พิพาทเป็นโมฆะ จำเลยย่อมไม่มีหน้าที่ทางนิติกรรม
ที่จะต้องกระทำการเช่นนั้น จึงบังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้ไม่ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอโจทก์ที่ให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่
พิพาทให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(โสภณ รอดศิริ-มงคล สระแก้ว-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ